



בין: בי 1 עסקים בע"מ
B1.BUSINESS LTD (שם לועזי של החברה)
ח.פ. 516540689
(להלן: "B1.BUSINESS LTD")

לבין: ז.ד. מרקט בע"מ
ח.פ. 516501293
(להלן: "הקמעונאי / החברה")

הואיל B1.BUSINESS LTD הינה המפתחת ובעלת מלוא הזכויות בתוכנת אתר אינטרנט, המשמשת בין היתר כפלטפורמה להקמת אתרי סחר (להלן: "התוכנה") וכפלטפורמה לאתרי סחר מקוון (להלן: "הפלטפורמה");

והואיל B1.BUSINESS LTD, הינה בעלת הידע, היכולת, הכישורים וההיתרים להקמה, פיתוח והטמעה של אתרי סחר באמצעות התוכנה;

והואיל הקמעונאי מעוניין להקים אתר סחר ברשת האינטרנט ולהיות חלק מפלטפורמת אתרי הסחר של B1.BUSINESS LTD, וברצונה להיעזר בשירותים שהגדרתם להלן ובתוכנה של B1.BUSINESS LTD לצורך כך;

והואיל B1.BUSINESS LTD מעוניינת לספק לקמעונאי את השירותים ורישיון זמני לעשיית שימוש בתוכנה;

והואיל וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את כל התנאים למתן השירותים והשימוש בתוכנה, כפי שיפורט להלן בהסכם זה.

לפיכך הוצרה, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, נספחים ופרשנות

- 1.1. כותרות ההסכם מובאות לנוחות הקורא בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותו.
- 1.2. להסכם זה מצורף **נספח א'** – הצעת מחיר מטעם החברה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "הצעת המחיר").
- 1.3. המבוא להסכם זה ונספחיו – המצורפים, המוזכרים או שצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים – הם חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ההסכם") במקרה של סתירה בין האמור בנספחי ההסכם לבין האמור בהסכם זה יגברו הוראותיו של הסכם זה.

2. הגדרות

- 2.1. **בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים להלן:**
- 2.1.1. "הפלטפורמה" – חלק מתכונות התוכנה, המהווה תשתית להקמה ותחזוקת אתרי סחר על גבי רשת האינטרנט, על פי קריטריונים דומים, הניתנים לשינוי והתאמה.
- 2.1.2. "ממאגר" – מאגר אתרי המסחר אשר נבנו באמצעות הפלטפורמה ואשר צורפו לפורטל אתרי הסחר של B1.BUSINESS LTD.
- 2.1.3. "אתר הסחר" – אתר סחר הפועל על גבי רשת האינטרנט, אשר הוקם באמצעות התוכנה של B1.BUSINESS LTD והמצוי במאגר התוכנה, באמצעותו יוכלו לקוחות קצה, צדדים שלישיים, לרכוש באופן מקוון מוצרים המשווקים ע"י החברה.
- 2.1.4. "לקוח קצה" – גורם נפרד (שלישי/חיצוני) הרוכש או המעוניין לרכוש מוצרים מאתר הסחר.
- 2.1.5. "השירותים" – בניית אתר הסחר, אחסונו על גבי שרת כחלק ממאגר אתרי הסחר של B1.BUSINESS LTD וכן תחזוקתו השוטפת, ובהתאם למפורט בהצעת המחיר ובכפוף להוראות ההסכם זה.
- 2.1.6. "מערכות צד ג'" – מערכות של צדדים שלישיים, לרבות תוכנות, חומרות, תוספים, אתרי אינטרנט ומערכות הפעלה בעלות יכולת התממשקות לתוכנה נשוא ההסכם זה.
- 2.1.7. "מידע" – כל מידע בבעלות B1.BUSINESS LTD, מידע טכני, מידע אודות מוצרים, מפרט מוצרים, סודות מסחריים או ידע (KNOW HOW), לרבות אך מבלי למעט מן האמור לעיל, כל מחקר, תוכנית, מחירים, מוצרים, שירותים, לקוחות (לרבות פרטיהם האישיים והפרטיים השונים), רשימות לקוחות, שווקים, תוכנות וחומרה, פיתוחים וא/א חידושים, המצאות ותהליכי פיתוח, נוסחאות, טכנולוגיות, שרטוטים, עיצובים, הנדסה, קונפיגורציות מידע של חומרה, מידע כספי וא/א פיננסי אחר, דוחות כספיים וא/א כל מידע וא/א נתון עסקי אחר, אשר יימסר לידי החברה במישרין וא/א בעקיפין, בכתב בעל פה וא/א בכל דרך אחרת במהלך ביצועו של ההסכם זה.

3. פרטי ההתקשרות

- 3.1. הצדדים הסכימו כי בהתאם למפורט בהצעת המחיר ובכפוף להוראות ההסכם זה, B1.BUSINESS LTD, תספק לקמעונאי, את השירותים, כדלקמן:
- 3.1.1. הקמת אתר סחר מקוון עבור הקמעונאי וחיבורו לרשת האינטרנט כחלק מפורטל אתרי הסחר של B1.BUSINESS LTD (להלן: "שירותי ההקמה").
- 3.1.2. התאמת אתר הסחר למערכות צד ג' ולמערכות החברה (להלן: "התממשקות") כך שאתר הסחר יפעל בהתממשקות למערכת סליקה תקנית ולמערכת הקופות של החברה.
- 3.1.3. אחסונו, תפעולו ותחזוקתו השוטפת של אתר הסחר כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "שירותי התחזוקה"). מובהר בזאת, כי תוספות, עדכונים, שיפורים, תיקונים או כל שינוי באתר הסחר שאינו נכלל בשירותי ההקמה ולא התחזוקה, יעשה בהסכמת הצדדים בכתב ויכול שיהיה כרוך בתשלום נוסף.
- 3.1.4. B1.BUSINESS LTD תעניק לקמעונאי רישיון שימוש זמני בתוכנה, באופן אשר יאפשר לקמעונאי לתחזק את אתר הסחר ברמה בסיסית בהתאם לאמור בהצעת המחיר.
- 3.1.5. השימוש בתוכנה יאפשר לקמעונאי לבצע בזמן אמת, בקרה, פיקוח ושליטה על אתר הסחר, לרבות הנפקת דו"חות פעילות וביצוע ההזמנות מאתר הסחר.
- 3.1.6. במהלך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן, יועמד לרשות הקמעונאי, רפרנט (נציג) מטעם B1.BUSINESS LTD, אשר ישמש איש קשר למתן מענה לבקשות הקמעונאי.
- 3.1.7. בעבור השירותים וההיתרים המפורטים לעיל, הקמעונאי ישלם ל B1.BUSINESS LTD את התמורה בסכומים ובמועדים כמפורט להלן כמו גם תעמוד בהתחייבויותיו והצהרותיו כאמור בהסכם זה.

4. הצהרות והתחייבויות B1.BUSINESS LTD

6. B1.BUSINESS LTD, מצהירה בזאת ומתחייבת כלפי הקמעונאי:

- 6.1. כי הינה בעלת הזכויות, ההיתרים והרשיונות הדרושים לעמידה בהתחייבויותיה שבהסכם זה.
- 6.2. כי יש לה הידע, הכלים, כוח האדם והיכולת לספק לחברה את השירותים כמפורט בהסכם זה.
- 6.3. כי תספק לחברה את השירותים במקצועיות ולשביעות רצונה בהתאם למפורט בהצעת המחיר ובהסכם זה.
- 6.4. כי ככל שהדבר תלוי בה, תבצע את התחייבויותיה ותספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט בהצעת המחיר.

5. הצהרות והתחייבויות החברה

7. החברה, מצהירה בזאת ומתחייבת כלפי B1.BUSINESS LTD:

- 7.1. כי אין כל מניעה חוקית או אחרת, להתקשרותה ועמידתה בהתחייבויותיה שבהסכם זה.
- 7.2. כי הוא מתקשר בהסכם זה לאחר שקיבל מנציג B1.BUSINESS LTD את ההסברים וההנחיות הנחוצים לה לשם ביצוע התחייבויותיו, כי הבין באופן מלא את כל תנאי ההסכם והרשיון, השירותים, יכולות ומפרט התוכנה, התחייבויותיה וכי לא תהיינה לה כל טענות שהן בדבר אי גילוי מספיק של נתונים, או עובדות הכרוכים במילוי התחייבויותיה וזכויותיה לפי הסכם זה.
- 7.3. כי ידוע לו שאין במתן רישיון השימוש בתוכנה של B1.BUSINESS LTD או בכל הוראה ולא התחייבות שבהסכם זה ולא בהצעת המחיר, בכדי להעניק לחברה כל זכות בתוכנה, וכי B1.BUSINESS LTD תהא זכאית להתקשר בהסכמים דומים או שונים, להספקת רישיונות שימוש בתוכנה בפלטפורמה, לחברות אחרות.
- 7.4. כי מוסכם עליו ש- B1.BUSINESS LTD תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע של החברה הנוגע לאתר הסחר, לרבות מידע אודות לקוחות הקצה של החברה, כמותר על פי דין.
- 7.5. כי יאפשר ל- B1.BUSINESS LTD גישה קבועה למערכות צד ג' בהן עושה החברה שימוש, הדרושה לביצוע התחייבויותיה של B1.BUSINESS LTD כאמור בהסכם זה.
- 7.6. כי היא מאשרת ל- B1.BUSINESS LTD למתן את אתר הסחר במיתוג בפלטפורמה או במיתוג של צד ג' אחר, שאינו מתחרה ישיר של החברה.
- 7.7. כי היא מאשרת ומסכימה ל- B1.BUSINESS LTD לפרסם כי החברה הינה חברה בפלטפורמה של אתר מסחר און ליין, לרבות תוך עשיית שימוש בשם ובלוגו החברה.
- 7.8. כי תשתף פעולה עם B1.BUSINESS LTD ככל שיידרש, על מנת לאפשר ל- B1.BUSINESS LTD כי תעביר לידי B1.BUSINESS LTD בהתאם לדרישתה, הערות ואנו חוות דעת ולא משוב ואנו מענה לסקר ואנו תגובות של לקוחות קצה בקשר עם התוכנה ואתר הסחר, בכדי לאפשר ל-B1.BUSINESS LTD לשפר את התוכנה ואת השירותים שמקבלת החברה.
- 7.9. כי ידוע לה שהשירותים כאמור בהסכם זה יבוצעו על ידי B1.BUSINESS LTD או על ידי גורמים מטעמה.
- 7.10. כי כל שינוי בדרישותיה ואנו עיכובים שיווצרו כתוצאה מהתנהלותה, עשויים להביא לשינוי המועדים והעלויות לגביהם התחייבה B1.BUSINESS LTD.
- 7.11. כי נזקים מכל סוג אשר יגרמו בשל שימוש החברה בתוכנה ואנו במערכות צד ג', יהיו באחריות הקמעונאי בלבד ובכל מקרה החברה לא תעשה שימוש בתוכנה החורג מהתנאים שקבעה B1.BUSINESS LTD.
- 7.12. כי הוא ומנהלי החנות מטעמו מתחייבת שלא לגלות ולא להעביר, במישרין ולא בעקיפין, לצד ג' כלשהו, כל מידע הנוגע לתוכנה, לפלטפורמה או לתנאי הסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב מ- B1.BUSINESS LTD כי היא מתחייבת לשמור בסודיות ולא לגלות ולא למסור לשום אדם ו/או גוף כלשהו ולא לעשות כל שימוש, לצורך עצמי ו/או לצורך אחרים, במידע ו/או כל הקשור והנובע ממנו וכי התחייבות זו תעמודנה בתוקפה גם לאחר סיומו של הסכם זה.
- 7.13. כי מחזור המכירות החדושי של כל אחת מחנויות הקמעונאי, נכון למועד החתימה על הסכם זה, הינו לפחות 200,000 ₪ (ללא מע"מ) וכי מחזור המכירות החדושי של סך כל חנויות הקמעונאי איננו עולה על 10,000,000 ₪ (ללא מע"מ). B1.BUSINESS LTD תהא רשאית לדרוש מהחברה לאמת נתונים אלו בתצויר ר"ח החברה.
- 7.14. כי הקמעונאי איינו נחשב על פי החוק לקידום התחרות בענף המזון התשע"ד – 2014 (להלן: "חוק המזון"), "קמעונאי גדול" וכי במקרה לפיו תוכר ככזו בהתאם להוראות חוק המזון, תודיע באופן מיידי על כך החברה ל- B1.BUSINESS LTD, שתהיה רשאית להסיר לאלתר את אתר הסחר מן הפלטפורמה מבלי שלחברה תהיה כל טענה בנדון.

6. תקופת ההתקשרות

8. הסכם זה יכנס לתוקף במועד חתימתו לזמן שאינו מוגבל.
9. סיומה של ההתקשרות תעשה בהתאם לאמור להלן:
- 9.1. B1.BUSINESS LTD תוכל להביא את ההתקשרות עם הקמעונאי לכדי סיום במקרה של אי תשלום התמורה או במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבויותיה או במתן התראה בת 30 יום של הקמעונאי, על סיום תקופת ההתקשרות.
- 9.2. הקמעונאי יהיה רשאי להביא לסיום ההתקשרות עם B1.BUSINESS LTD במתן הודעה בכתב ובהתראה של 60 ימים.

7. התמורה

10. בעבור השירותים, הקמעונאי ישלם ל- B1.BUSINESS LTD את התמורה בתנאים המפורטים להלן:
- 10.1. בעבור הקמת אתר הסחר, התקנת התוכנה ורישיון שימוש זמני בה, צירוף אתר הסחר של החברה לפלטפורמה אתרי הסחר של B1.BUSINESS LTD, ישלם הקמעונאי סך של **18,000** ₪ לפני מע"מ. במקרה שהקמעונאי יהיה מעוניין באתרי סחר עבור חנויות נוספות תחת אותו שם ואשר בבעלותו המלאה ומנוהלת על ידי שירותו, עלות ההקמה עבור כל חנות נוספת, כאמור לעיל, תעמוד על סך של **6,900** ₪ לפני מע"מ. מובהר כי עלות ההקמה המפורטת בסעיף זה (עבור החנות הראשונה ועבור כל חנות נוספת מהווה עלות מסובסדת של לפני העברת חלקה של B1.BUSINESS LTD בעלות ההקמה. על ידי דחיית העלאת אתרי הסחר לאוויר במקרה האמור לעיל לא תהווה הפרה של ההסכם על ידי B1.BUSINESS LTD ולקמעונאי לא תהיה כל טענה לכך כנגד הספק.
- 10.2. התמורה תשולם ב- **2** תשלומים שווים, כדלקמן:
 - 10.2.1. תשלום ראשון בסך **6,000** ₪ לא כולל מע"מ יועבר במעמד החתימה על הסכם זה, כנגד הצגת חשבונית מס.
 - 10.2.2. תשלום שני בסך **6,000** ₪ לא כולל מע"מ,
 - 10.2.3. תשלום שלישי בסך **6,000** ₪ לא כולל מע"מ, היתר בתשלום 01 במסירת האתר לתפעול מזמין השירות ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך 20.6.23, שחילו להיספר מיום העברת המקדמה בפועל.

כ.אשראי \ העברה בנקאית.

בנק לאומי חשבון מס' , 36630031 סניף - 962, ויצמן 64, נהריה, שם המוטב" - בי" עסקים בע"מ."

תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות- יבוצעו בתיאום בלבד, וייחשבו לתשלום בפועל אך ורק לאחר פירעונם המלא.

10.2.4. עלות תחזוקה חודשי קבוע בסך של 490 ₪ לא כולל מע"מ במקום 790 ₪ לא כולל מע"מ כהטבת לקוח קיים אצלנו במדיה עבור כל חנות וכנגד הצגת חשבונית מס, בעבור שירותי תחזוקה לאחר הסחר. במידה והלקוח יסיים את ההתקשרות במדיה ההטבה לא תהיה נא בתוקף והקמעונאי ישלם את המחיר המלא ללא ההנחה

10.2.5. התמורה החודשית המפורטת בסעיף 10.2.3 ישלם הקמעונאי ל- כריטינר (תשלום חודשי קבוע) B1.BUSINESS LTD ל-בכל 2 לחודש בכ.אשראי של הקמעונאי אשר שמורים בטווח מאובטח של חברת הסליקה וכנגד חשבונית מס.

10.2.6. , החל ממועד השלמת שירותי ההקמה וצירופו של אתר הסחר לפלטפורמה של B1.BUSINESS LTD.

10.2.7. עלות רישיון בגין הענקת הרישיון חודשית ישלם הקמעונאי סכום בגובה 1.5% לפני מע"מ מהסכומים ששולמו על ידי הצרכנים דרך אתרי הסחר של כל חנויות הקמעונאי באותו חודש תשלום יתבצע ברמת לקוח על ידי חברת UPAY

10.2.8. הסליקה באתר תתבצע על ידי חברת UPAY ותפוסת מסגרת לקוח ע"י 35.

10.2.9. הדרכות ותמיכה: המחיר כולל עד שעת הדרכה לתפעול האתר, אשר תועבר טלפונית דרך תכנת שיתוף מסך או במשרדי נותן השירות. בנוסף תעמוד לרשות המזמין שעת תמיכה מצטברת נוספת, להלן תקופת תמיכה של עד 06 חודשים לאחר השלמת הקמת האתר או שעת התמיכה, המוקדם מביניהם. לאחר תקופה זו כל שעת תמיכה ועדכון תוכן תתומחר בנפרד. במקרים ידרשו שירותים מעבר לתכולת הצעה זו, עלות שעתית של עובד עומדת על סך 280 ש"ח לשעה(ללא מע"מ). החברה תהיה תהא רשאית לעדכן את המחירון אחת לשנה על פי המחירים הנהוגים על ידי החברה ביחס ללקוחות האחרים בישראל. המחיר כולל עד שעת הדרכה לתפעול האתר

11. מובהר כי התמורה שתשולם ל- B1.BUSINESS LTD, אינה כוללת תשלומים בגין התממשקות ושימוש במערכות צד ג', הוצאות נלוות, אגרות, רישיונות, או כל הוצאה אחרת הדרושה להמשך הפעלתו התקינה של אתר הסחר, ככל שאינה כלולה בהצעת המחיר. מחיר הקמת האתר אינו כולל מחירי התממשקות או עלויות נוספות של חברות חיצוניות אלא אם כן צוין במפורשות אחרת. למען הסר ספק המחיר אינו מהווה תשלום לשירותים כגון- דומיין, שירות סליקה חיצונית, מערכות דיורר ישיר, הפניות 301, כתיבת תכנים שיווקיים, הנגשה למוגבלויות ובכלל כל שירות שאינו מצוין במפורש בהזמנה זו- הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע להם וכי נותן השירות לא יהיה אחראי בשום דרך לתקלה שתיגרם משימוש ולא ניהול לקוי בשירותים אלו או היעדר קיומם

12. מובהר כי B1.BUSINESS LTD לא תהיה אחראית על מקרים של הפסד כספי או אחר כתוצאה מהגדרה לא נכונה של האתר, הצגת מחירים לא נכונים, הצגת מידע לא נכון, חוסר של מידע דרוש כגון תנאי שירות, תקנון אתר, מדיניות משלוחים, הנגשה, וכל מידע אשר החוק מחייב להציג באתר.

8. פרסום צד ג' באתר הסחר

13. B1.BUSINESS LTD תהא רשאית לעשות שימוש בשטחי פרסום אשר יוגדרו מראש באתר הסחר של **הקמעונאי**, לצורך פרסום צדדים שלישיים.

14. **הקמעונאי** יהיה זכאי ל- 50% מהכנסות B1.BUSINESS LTD שיתקבלו ממכירת שטחי פרסום באתר הסחר של החברה, אשר יועברו לידי **הקמעונאי** בתנאי שוטף פלוס 30 ממועד קבלת התשלום בגין הפרסום בפועל לידי B1.BUSINESS LTD.

9. זכויות בתוכנה ובאתר הסחר

15. כל הזכויות, לרבות אך לא רק, הקניין הרוחני, סימנים מסחריים, פטנטים, קוד התוכנה, זכויות היוצרים, העיצובים, הלוגו, הטקסט, הפיתוחים, התכנים, החומרים, העיצובים, הטכנולוגיה, מידע, מידע עסקי, יצירות גרפיות, סמלים, תמונות, שמות דומיין, הנוגעים לתוכנה, לפלטפורמה ולאתר הסחר הינה בבעלותה הבלעדית של B1.BUSINESS וממוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים.

16. רישיון השימוש בתוכנה הינו זמני וניתן לחברה בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור בהסכם זה. החברה רשאית לעשות שימוש ברישיון בעבור מספר מקסימלי של 1_ חנויות ולאזו החברה.

17. הקמעונאי יקבל רישיון שימוש מוגבל בתוכנה אשר יאפשר לה לתחזק ולתפעל את אתר הסחר באופן בסיסי. פעולות הנוגעות לתפעול ותחזוקה של אתר הסחר ברמה מתקדמת יותר יבוצעו על ידי B1.BUSINESS במסגרת שירותי התחזוקה שהיא מספקת לחברה, בהתאם למפורט בהצעת המחיר.

18. פעולות נוספות באתר הסחר בהן תהיה החברה מעוניינת, שאינן פעולות בסיסיות ושאין פעולות הנכללות בשירותי התחזוקה שמספקת B1.BUSINESS LTD, יבוצעו בהסכמת הצדדים תוך יצירת תנאי התקשרות נפרדים וספציפיים בהתאם לכל מקרה ומקרה.

19. מובהר כי אין בהצעת המחיר ולא בהוראה מהוראות הסכם זה, בכדי לגרוע מזכויותיה של B1.BUSINESS בתוכנה ופלטפורמה. כמו כן, כל פיתוח, המצאה, פטנט, סימן מסחר וכל זכות אחרת הנוגעת לפלטפורמה ולאזו התוכנה והינם בבעלותה הבלעדית של B1.BUSINESS LTD והחברה מתחייבת שלא לעשות בהם שום שימוש מעבר לתנאי הרישיון, הן או מי מטעמן.

10. אחריות ושיפוי

20. מובהר כי B1.BUSINESS LTD כפופה לתנאי רישיונות של יצרני מערכות צד ג', וכי **לקמעונאי** לא תהיה כל טענה שעיקרה במגבלה ולאזו בתקלה ולאזו בכל שינוי שמקורו במערכות צד ג'. בכל מקרה, B1.BUSINESS LTD לא תהא אחראית לנזקים הנובעים או הקשורים במישרין או בעקיפין מהתממשקות עם מערכות צד ג'.

21. B1.BUSINESS LTD ומי מטעמה, לרבות נושאי משרה וקבלני משנה, לא יהיו אחראיים בכל צורה כלפי החברה או מי מטעמה, לנזקים ישירים ולאזו עקיפים, לרבות אובדן הכנסות, מוניטין ומידע, נזקים לצדדים שלישיים, הנובעים ממעשה ולאזו מחדל הקשורים ולאזו הנובעים מהסכם זה ואופן ביצועו בין שניתן היה לצפות את קרות הנזק ובין שלא.

22. הוסכם בזאת וידוע לחברה כי B1.BUSINESS LTD לא תהא אחראית לכל תביעה ולאזו תלונה של כל אדם שיעשה שימוש באתר הסחר, בגין התוכן של אתר הסחר ולאזו החיובים שיבוצעו על ידי ולאזו בגין מוצר שיוסופק לו באמצעות האתר וכו', וכל תביעה או תלונה כזו תהיי באחריותה הבלעדית של החברה.

23. בכל מקרה, חובתה של B1.BUSINESS LTD לנזקים שייגרמו לחברה כאמור במסגרת ההתקשרות בהסכם זה, לא תעלה על סך התשלומים אשר שילמה הקמעונאי ל- B1.BUSINESS LTD בעלות החודשית של תחזוקת האתר אשר שקדמה למועד קרות הנזק.

24. מובהר כי - B1.BUSINESS LTD לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו לקמעונאי כתוצאה משימוש שיעשה הקמעונאי בתוכנה ולאזו בנזקים שמקורם בהתממשקות למערכת צד ג'.

25. הקמעונאי מתחייבת לשפות את B1.BUSINESS LTD ומי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, תשלום או דרישה, בקשר עם תביעה או דרישה שתופנה כלפי B1.BUSINESS LTD ושעניינה בהפרת הוראות הסכם זה ע"י הקמעונאי.

11. מדיניות פרטיות

26. B1.BUSINESS LTD תהיה זכאית כאמור לאסוף מידע אודות אתר הסחר, לרבות אודות לקוחות הקצה שלו.

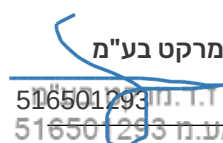
27. האיסוף, הניהול והשימוש במידע אודות לקוחות קצה יעשה ע"י B1.BUSINESS LTD בהתאם להוראות דין ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. B1.BUSINESS LTD תהיה אחראית על מידע זה אשר ירשם כמאגר מידע בבעלותה.

28. B1.BUSINESS LTD מתחייבת להציג באתר הסחר קישור למדיניות פרטיות כנדרש על פי דין.

29. הקמעונאי תפעל בהתאם להוראות הדין ובפרט דיני הפרטיות, בקשר עם כל מידע אשר יגיע אליה עקב שימוש בתוכנה ובאתר הסחר.
30. B1.BUSINESS LTD אחראית על מקרים של הפסד כספי או אחר כתוצאה מהגדרה לא נכונה של האתר, הצגת מחירים לא נכונים, הצגת מידע לא נכון, חוסר של מידע דרוש כגון תנאי שירות, תקנון אתר, מדיניות משלוחים, הנגשה, וכל מידע אשר החוק מחייב להציג באתר.
- 12. תנאים נוספים**
31. הסכם זה מצצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
32. מחיר הקמת האתר אינו כולל מחירי התממשקות או עלויות נוספות של חברות חיצוניות אלא אם כן צוין במפורשות אחרת. למען הסר ספק המחיר אינו מהווה תשלום לשירותים כגון- דומיין, שירות סליקה חיצונית, מערכות דיוור ישיר, הפניות 301, כתיבת תכנים שיווקיים, הנגשה למגובלות ובכלל כל שירות שאינו מצוין במפורש בהזמנה זו- הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע להם וכי נותן השירות לא יהיה אחראי בשום דרך לתקלה שתיגרם משימוש ו/או ניהול לקוי בשירותים אלו או היעדר קיומם.
33. לא תהא נפקות לכל שינוי, ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
34. קרדיט + קישור להקמת אתר ולוגו של נותן השירות יופיעו בתחתית האתר
35. זכויות יוצרים
36. B1.BUSINESS LTD לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך הפרה כלשהי של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ע"פ חוק. כל הפרה של תנאי שימוש מכל סוג של יצירה המעוגנת בחוק זכויות יוצרים ובכלל זה קטעי מלל, קטעי שמע, קטעי וידאו, קטעי גרפיקה, קטעי מוזיקה, קטעי תמונות או כל חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, שתתרחש באמצעים ישירים או עקיפים על-גבי שרתי החברה או ע"י אחד משירותיה, תגורר סגירת חשבון הלקוח ו/או פניה לערכאות משפטיות, ככל שהחברה תמצא לנכון.
37. הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג' בנושא של הפרת זכויות יוצרים, נותן השירות לא יהיה אחראי בשום מקרה להפרת זכויות אלו, לרבות חומרים ותכנים שיועלו לאתר על ידו אשר סופקו על ידי המזמין. המחיר כולל רישיון הפעלה של תוכנת האתר לשימוש באתר זה בלבד, ובכל מקרה אינו כולל את הזכויות על קוד התוכנה ומתן הקודים ומודולים מכל סוג (בין אם חופשיים לשימוש ובין שנקנו ע"י הלקוח ו/או עבורו).
38. תוסף הנגישות אשר B1.BUSINESS LTD מוסיפה לאתריו הינו פלאגין, ויבהר כי B1.BUSINESS LTD אינה לוקחת אחריות על תקני הנגישות שנדרשים בחוק ומתערכנים מעת לעת.
39. ביטול עסקה לאחר תחילת העבודה בפועל: הלקוח ישלם דמי ביטול בסך 50% מערך העסקה.
40. ביטול עסקה עד 5- ימי עסקים לפני ליום מועד תשלום היתרה הסופית המפורטת בסעיף 10.2.3 הלקוח ישלם דמי ביטול בסך 85% מערך העסקה.
41. לנותן השירות תהא הזכות לקצו מסכומים אשר יגיעו אליו מהמזמין, כל סכום ו/או חוב אשר יגיע לנותן השירות מאת המזמין, בין אם מכח הזמנת העבודה ו/או הסכם זה ובין אם מכוח כל עסקה אחרת ו/או כל זכות.
42. קרדיט + קישור להקמת אתר ולוגו של נותן השירות יופיעו בתחתית האתר.
43. מובהר כי ל- B1.BUSINESS LTD אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם רישום סימני מסחר או בקשר עם דחיית רישום כאמור מכל סיבה שהיא והלקוח לא יבוא B1.BUSINESS LTD בכל טענה ו/או דרישה בעניין זה
44. **אחסון \ שם תחום (דומיין) \ תעודת SSL** - יחודשו אוטומטית בסוף התקופה, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי שימסור מזמין השירות בתחילת העבודה. אי מסירת אמצעי תשלום מתחדש עלולה לגרום לנפילת האתר לאחר תום התקופה ו/או לאיבוד זכות על שם תחום שלא יחודש- ויירכש על ידי גורם צד ג' שאינו בשליטת נותן השירות. לידיעת המזמין - דומיין שלא מחודש עומד למכירה על ידי הרשם- באופן אוטומטי, כך שכל מי שיחפוץ בשם התחום, כשהוא פנוי ואינו רשום על שם אדם, יוכל לרכוש אותו ולקבל עליו בעלות
45. שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיו ע"פ הסכם זה או ע"פ הסכם כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם כן הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב. אין לראות בכל ויתור שנעשה במקרה מסוים, משום ויתור לגבי מקרים אחרים או במעדים אחרים, ולא יהיה בויתור כאמור בכדי ללמד גזירה שווה לעניין זה.
46. התשל"א - 1970.
47. הקמעונאי לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד הסכם זה או חלקים ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו לטובת צד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מ-B1.BUSINESS LTD
48. על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א - 1970.
49. מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט באזור מחוז צפון תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לפירוש, ביצוע ו/או הפרתו של הסכם זה.
50. כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם.
51. כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד - עם המסירה בפועל

ולראיה באו הצדדים על החתום:


בי 1 עסקים בע"מ
516540689.9.ח
B1.BUSINESS LTD


ז.ד. מרקט בע"מ
516501293.ח.ד.
ח.פ.ע.ח 516501293
הקמעונאי/ החברה

ז.ד. מרקט בע"מ

516501293

Signature trail:

Created by : azoulayhanan@gmail.com

IP address of sender : 85.65.221.221

IP address of signer : 77.137.14.166

Created on : 31/05/2023 11:21:20

Sent to mobile numbers : 0556800983;

Watched by "Eyal.bbsn@gmail.com; " at : 31/05/2023 11:21:20

Signed by "Eyal.bbsn@gmail.com; " at : 11/06/2023 14:52:14

Signed via "Eyal.bbsn@gmail.com; " or "0556800983; " at : 11/06/2023 14:52:14